

한 국 소 비 자 원

개 선 요 구

제 목 노동이사의 경영참여 활동 보장을 지원하는 내용의 규정화 필요
 소 관 부 서 기획조정실
 조 치 부 서 기획조정실
 내 용

1. 업무 개요

기획조정실은 「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 ‘법’) 제26조에 따른 노동이사제의 시행 근거를 마련하기 위해 기관에 3년 이상 재직한 직원 중에서 근로자 대표의 추천이나 직원 과반수의 동의를 받은 사람 1명을 비상임이사에 포함하도록 하는 내용을 「한국소비자원정관」 제9조 제4항에 반영하여 2022. 12. 1. 공정거래위원회 인가를 거쳐 변경하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

기관 경영에 관한 상위 지침인 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」(이하 ‘지침’) 제47조의6 등에서 노동이사는 법과 「상법」에 따른 비상임이사로서의 권한을 가지며, 동시에 의무와 책임을 진다고 규정하고 있다.

이러한 노동이사의 경영참여 활동을 보장하기 위해 지침에서는 노동이사의 근로조건에 관한 불이익 처분이나 대우를 금지하고, 원활한 직무 수행을 위한 부서 또는 직무 배치, 교육 기회 제공 등의 지원을 하여야 한다고 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 기관은 「한국소비자원정관」을 통해 노동이사제 시행의 근거만 마련하고 있을 뿐, 노동이사의 경영참여 활동을 보장하기 위한 지원 내용에 대해서는 별도로 마련하고 있지 않다.

노동이사제는 노동이사가 근로자의 대표로 기관 경영에 관한 의사결정이 이루어지는 이사회에 참여함으로써 경영의 투명성과 합리성을 확보하고 노사 간 협력과 상생을 촉진하는 데에 그 목적이 있다.

이러한 목적을 달성하기 위한 노동이사의 불이익 처분 금지, 적정 부서·직무 배치, 교육 기회 제공 등에 관한 내용이 내부 규정에 별도로 마련되어 있지 않은 점은 제도의 실효성 약화와 형식적 운영을 초래하여 노동이사제 도입의 본래 취지를 무색하게 할 우려가 있다.

따라서, 노동이사의 경영참여 활동 보장을 위한 대우 및 지원 등의 내용을 내부 규정에 반영하여 개선할 필요가 있다.

관계부서 의견 기획조정실은 감사결과를 수용하면서 제도의 목적 달성을 위해 내규인 「이사회운영규정」에 해당 내용을 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 기획조정실장은 노동이사제가 그 목적을 달성할 수 있도록 노동이사의 경영참여 활동 보장을 위한 지원 내용을 내규에 반영하여 개선하시기 바랍니다. (개선요구)